

경영성과급의 임금성 여부

- 대법원 2026. 1. 29. 선고 2021다248299 판결;
대법원 2026. 1. 29. 선고 2021다249506 판결;
대법원 2026. 2. 12. 선고 2021다219994 판결

김 홍 영(성균관대학교 법학전문대학원 교수)

[판결요지]

[1] 평균임금 산정의 기초가 되는 임금은 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 지급하는 금품으로서, 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 단체협약, 취업규칙, 급여규정, 근로계약, 노동관행 등에 의하여 사용자에게 그 지급의무가 지워져 있는 것을 말한다. 사용자가 근로자에게 지급하는 금품이 임금에 해당하려면 먼저 그 금품이 근로의 대가로 지급되는 것이어야 하므로 비록 그 금품이 계속적·정기적으로 지급된 것이라 하더라도 그것이 근로의 대가로 지급된 것으로 볼 수 없다면 임금에 해당한다고 할 수 없다. 여기서 어떤 금품이 근로의 대가로 지급된 것인지를 판단함에 있어서는 그 금품지급의무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있어야 한다.

[2] A사의 ‘성과 인센티브’는 지급기준인 사업부별 경제적 부가가치(EVA)의 발생 여부와 규모는 근로제공과 밀접한 관련성이 없고 근로자들이 통제하기도 어려운 다른 요인들이 더 큰 영향을 미치므로 근로제공과 직접적으로 또는 밀접하게 관련된 것으로 보기 어려워 근로의 대가인 임금에 해당하지 않으나, ‘목표 인센티브’는 지급 규모가 사전에 어느 정도 확정된 고정적 금원으로서 지급기준인 평가 항목의 기능과 목적, 내용, 평가 방식 등을 고려하면 취업규칙에 의한 피고의 지급의무 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있으므로 근로의 대가인 임금에 해당한다고 판

단한 사례.

[3] B사의 ‘경영성과급’은 취업규칙, 단체협약, 노동관행 등에 의하여 지급할 의무를 부담하였다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 특히 영업이익에 따른 경영성과급은 근로자들의 근로제공과 직접적으로 또는 밀접하게 관련된 것으로 보기도 어려우므로 임금에 해당하지 않는다고 판단한 사례.

(1) 사기업의 경영성과급에 대해 임금성 여부를 판단한 대법원 판결들이 올해 1월부터 3월까지 연달아 나왔다. 그 대부분은 임금성을 부정하였다.

경영성과급이 임금성 여부가 문제되는 이유는 퇴직금 계산에 기초가 되는 평균임금에 포함되는지에 따라 재계산된 법정의 퇴직금과 회사의 규정에 따라 계산된 퇴직금의 차액을 지급하여야 하는가이다. 대상판결의 사건에서도 회사는 경영성과급을 제외하고 퇴직금을 계산하여 지급하였기에 경영성과급을 포함하여 법정퇴직금을 다시 계산한 것과의 차액을 청구하였다.

또한, 퇴직급여는 일시금을 지급하는 퇴직금으로부터 점차 퇴직연금으로 바뀌고 있지만, 경영성과급이 임금인지 여부는 퇴직연금에서도 부담금의 산정기초인 연간 임금총액에 포함되는지 여부나 확정급여형 퇴직연금이 법정퇴직금 수준이 되는지를 판단하는 데에도 관련된다.

사기업의 경영성과급에 비교되는 공공기관의 경영평가성과급은 임금성을 인정하는 방향으로 판례 법리가 이미 형성되었다(대법원 2018. 10. 12. 선고 2015두36157 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2018다231536 판결 등). 이후 사기업의 경영성과급의 임금성을 다투는 사건이 다수 제기되었다. 전술하였듯이 이에 대해 최근의 일련의 판례들은 임금성을 부정하는 방향으로 판례 법리를 형성하고 있다. 그중 먼저 나와 세간에 화제가 된 판결들을 중심으로 검토하고자 한다.

(2) 경영성과급의 임금성 여부를 판단하는 기본 판례법리는 위 <판결요지>에 정리한 바처럼 종전의 임금성 판단의 판례법리를 따르고 있다. 판례는 임금성을 판단하는 기준으로 계속적·정기적으로 지급하는지와 단체협약 등에 따라 사용자에게 지급의무가 있는지를 살펴본다. 그러면 서도 임금은 근로의 대가로 지급되는 것이므로, 비록 그 금품이 계속적·정기적으로 지급된 것이라 하더라도 그것이 근로의 대가로 지급된 것으로 볼 수 없다면 임금에 해당한다고 할 수 없다. 금품지급의무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것이어야 임금에 해당한다.

경영성과급은 기업마다 명칭도 각각 다르며, 그 지급 기준이나 양상도 각각 다르다. 대상판결들은 다음과 같이 두 측면에서 검토를 하고 있다. 첫째, 금품지급의무가 있는지 여부이다. 둘째, 지급의무의 근거가 근로의 대가라고 볼 수 있는지, 즉 근로제공과 직접적으로 관련되거나 밀접하게 관련되었는지를 살펴본다.

그 결과 대상판결 사건에서 위 <판결요지>에 기재했듯이 A사의 ‘성과 인센티브’는 임금에 해당하지 않으나, ‘목표 인센티브’는 임금에 해당한다고 판단했으며(대법원 2021다248299 판결 및 대법원 2021다249506 판결), B사의 ‘경영성과급’은 임금에 해당하지 않는다고 판단했다(대법원 2021다219994 판결).

그 밖에 일련의 다른 판결들에서도 경영성과급을 임금에 해당하지 않는다고 판단했다(대법원 2026. 2. 12. 선고 2021다262592 판결; 대법원 2026. 2. 26. 선고 2022다215715 판결 등).

A사에서 임금성이 인정된 ‘목표 인센티브’처럼 부서별로 차등을 둔 부서의 집단성과급으로 근로의 제공과 직접·밀접하게 관련되는 경우라면 ‘근로성과의 사후적 정산’으로 임금에 해당하기에, 그 실질은 임금성이 부정되는 일반적인 경영성과급과 같다고 볼 수 없다. 임금성이 부정된 다른 사례들은 경영성과급이 지급조건에서 경영성과가 중시되고 지급 여부가 유동적이어서 ‘경영성과의 사후적 배분’의 성격을 갖는 경우이다.

(3) 문제는 양자의 차이를 구체적으로 무엇을 어떻게 고려하여 판단하는가이다. 임금성이 인정된 ‘목표 인센티브’에서는 ① 그 지급 규모가 사전에 어느 정도 확정된 고정적 금원인 점, ② 차등적인 배분을 위한 기준은 사업부문과 사업부별로 제공한 근로의 양과 질에 비례하여 고려된 점, ③ 목표 기준이 근로제공 외 다른 요인들의 영향력을 상당 부분 축소하여 근로자들이 근로제공의 양이나 질을 높임으로써 목표 달성 여부를 관리·통제할 수 있도록 설계된 점, ④ 지급률 변동 범위가 연봉 기준 0% ~ 10% 수준으로 안정적이어서 제도화된 임금체계 내에서 지급되는 변동급임을 보여준 점 등이 임금성을 인정하는데 긍정적으로 작용했다.

그런데 근로자들이 근로제공의 양이나 질을 높임으로써 목표 달성 여부를 관리·통제할 수 있도록 성과급이 설계되어 있는지는 여러 성과급 모습에서 상대적으로 정도의 차이가 있겠지만 모두 다 나타나는 모습이다. 개인성과급인 경우 스스로 근로제공의 양이나 질을 높임으로써 목표 달성 여부를 관리·통제하는 모습이 두드러지겠고, 집단성과급인 경우 그 집단 전체가 근로제공의 양이나 질을 높임으로써 목표 달성 여부를 관리·통제하기가 쉽지는 않겠지만 그래도 상당한 의미를 가진다. 마찬가지로 회사 전체의 목표 달성을 위해 근로자들이 근로제공의 양이나 질을 높였기 때문에 경영성과급을 줄 수 있는 경영성과를 낸 것이라고도 볼 수 있다. 수익이라는 경영성과가 오로지 외부 시장의 변화나 기업가의 혁신적 사고로부터 발생하는 것이 아니라, 기업의 임직원 전체의 노력이 뒷받침하여 경영성과가 발생하기 때문이다.

그럼에도 판례들이 경영성과급의 임금성을 부정한 판단에서는 다음과 같은 점들을 고려해서 ‘경영성과의 사후적 배분’이라고 보기 때문이다. ① 경영성과급의 지급 여부 및 전체적인 규모를 결정하는 판단기준은 경영성과에 따르는데, 그 경영성과의 발생 여부 및 규모는 근로자들의 근로제공 외에도 자기자본 또는 타인자본의 규모, 지출 비용의 규모, 시장 상황, 경영 판단 등 다른 요인들이 합쳐진 결과물이다. ② 경영성과급이 연봉의 0% ~ 50%까지 큰 폭으로 변동한다. ③ 사업부별로 근로자들이 제공하는 근로의 양과 질이 해마다 연봉의 0% ~ 50%의 증감으로 평가될 정도로 크게 달라진다고 보기 어려운데도 경영성과급이 해마다 크게

변동함은 근로제공과 밀접한 관련성이 없고 근로자들이 통제하기도 어려운 다른 요인들이 더 큰 영향을 미치기 때문이다.

그런데 경영성과급이 실제 근로자별로 지급되는 모습은 각자의 기본급(연봉)을 중심으로 하는 기초금액에 평가에 따라 달리 결정된 비율을 곱한 금액이 지급된다. 비록 경영성과급의 지급 여부는 회사 전체 또는 부문별로 경영성과에 따르고 있어 ‘경영성과의 사후적 배분’의 성격을 가지지만, 근로자 각자에의 배분 액은, 각자의 노동의 양과 질에 밀접한 관련이 있어 근로의 대가임에 분명한 기초금액을 그 계산의 기초로 하고 있으므로 ‘근로성과의 사후적 정산’의 성격도 가지고 있다. 즉 경영성과급의 발생 여부나 규모는 경영성과에 따르지만 근로자 개인에게 지급된 액은 근로제공에 따르고 있다.

한편 경영성과급의 임금성을 부정한 사례들의 다수에서 대법원은 회사가 취업규칙, 단체협약, 노동관행 등에 의하여 경영성과급을 지급할 의무를 부담하였다고 보기 어렵다는 점을 아울러 고려하고 있다. 사용자가 취업규칙 등으로 지급의무를 부담하는지는 임금성 판단에서 고려해온 중요한 요소인데, 근로의 대가로 임금인지 여부는 취업규칙 등으로 미리 사전에 정한 경우만으로 한정된다고 볼 수 없다. ‘근로제공의 사후적 정산’이나 ‘경영성과의 사후적 배분’이나 모두 사후적으로 구체적인 지급의무를 부담하게 되는 모습에서는 마찬가지이다. 결국 취업규칙 등으로 부담하도록 정하여져 있는가는 그 지급이 ‘안정적’ 또는 ‘계속적’ 인지를 드러내는 속성일 뿐이다.

(4) 필자는 경영성과급이 임금인지 아닌지를 쟁점으로 검토하는 것은 임금의 본질과 관련되는 논의이어서 오히려 부적절하다고 생각한다. 그 보다는 퇴직금을 계산하는 기초금액에 포함하는지 여부를 논의하는 것이 적절하다고 생각한다. 많은 소송이 퇴직금이 문제되어왔고 앞으로도 퇴직연금에서 계속 문제될 수 있다. 퇴직급여를 지급하는 기초에, 매년 크게 변동되는 경영성과급을 포함하는 것이 적절한지로 그 논의가 옮겨져야 한다.

근로기준법이 사용자에게 퇴직금 지급 의무를 인정해왔고 이를 이어

받은 「근로자퇴직급여 보장법」(약칭: 퇴직급여법)이 퇴직금 또는 퇴직연금이라는 퇴직급여 제도를 두고 있는 취지는 재직 시절의 임금소득 생활을 퇴직 후에도 계속할 수 있도록 하기 위함이다. 그러한 제도를 법상의 제도로 강제하여 구축하기 위해서는 안정적인 모습을 기초로 의무나 제도가 설계되어야 한다. 기실 판례가 퇴직금 지급 소송에서 임금성 여부를 고민한 이유도 안정적이지 못한 소득이 반영되는 것이 불합리하다는 점을 고려하여왔기 때문이다.

근로기준법이 퇴직금 산정기초가 되는 ‘평균임금’이라는 개념을 사용하고 있고, 평균임금을 정의하고 있다(제2조 제6호). 3개월을 기준으로 평균하여 판단하고 있어 실제의 임금 상황을 제대로 반영하지 못하기에 1년을 기준으로 하도록 개선이 필요하다는 비판도 있다. 그런데 1년을 기준으로 하더라도 여러 해 또는 수십 년의 임금 상황을 제대로 반영하기는 어렵다. 일정기간을 평균하여 하루의 임금을 산정한다는 평균임금 개념 그대로 만으로 퇴직급여의 산정 기초가 되는 임금을 나타내는 것은, 퇴직급여가 안정적이 소득생활을 설정하려 한다는 취지에 불충분하다. 더 나아가 국가법에 의해 강제되는 제도를 설정하기에도 부적절하다.

우리의 근로기준법이 일본의 노동기준법을 계수하였는데, 일본과 달리 퇴직금을 법상 강제하여 왔고 퇴직급여법을 통해 퇴직급여 제도로 발전해 왔다. 이러한 연혁적인 이유에서 퇴직급여 계산의 기초가 되는 임금이 무엇이어야 하는가에 대해 제대로 고민을 못 해왔고 쟁송에 따른 사법적(司法的) 판단에만 맡겨왔다. 그 결과 수십 년간 계속해 쟁송이 이어져 왔는데, 이는 앞으로도 퇴직급여 제도의 안정적인 발전에 장애가 될 수 있다.

따라서 근로기준법과 퇴직급여법에 따른 퇴직급여 계산의 기초가 되는 평균임금에는 정기적이지 않은 상여금 등 부정기적으로 지급되는 임금을 제외하는 해석을 하거나 또는 그러한 규정을 두는 방법을 모색해야 한다. 이미 그러한 해석론이 시도되었는데도 기금까지 받아들여지지 않았기에, 앞으로는 입법적인 해결을 함으로써 노사 당사자가 법제도를 이해기 쉽게 간명하게 설계하여야 한다. 즉 퇴직급여법에서 직접, 퇴직급여 계산의 기초가 되는 임금의 범위를 규정하면서, 안정적이지 못한

소득은 그 범위에서 제외하는 것이 적절하다. 그것이 근로자의 소득 생활을 제대로 반영하지 못한다는 비판도 제기되겠지만, 퇴직급여법의 법상의 규제는 사용자가 퇴직금 또는 부담금으로 강제되는 규율을 어디까지 하는 것이 적절한가라는 정책적인 결정이 더욱 중요하다. 그것을 초과하는 소득은, 예를 들면 경영성과급은 퇴직급여와 관련하여 법상 강제되는 부담이 아니라 임의적으로 퇴직연금 제도에 추가하는 방식으로 접근하는 것이 퇴직연금 제도의 안정적인 발전에 더욱 도움이 된다. 근로자 개인별인 개인퇴직계좌를 추가할 수도 있고, 노사 간의 합의에 따라 퇴직연금에 임의적으로 추가 부담금을 납부할 수도 있다.

이러한 유연한 제도 설계는, 선진 사회에서는 유래가 없는 우리나라만의 독특한 퇴직급여 제도가 국민연금 제도와 결합하여 노후 소득 보장이라는 기능을 수행하는 제도로 지속 가능한 발전을 이루는데 도움이 될 것이다. 나아가 퇴직급여 제도가 임금근로자만과 관련하여 규율하는 제도가 아니라 일하는 사람들 모두에게 적용되는 제도로 발전하는 데에도 도움이 될 것이다.